AI Act Update: Agenten und Grundlagen

Prof. Dr. Philipp Hacker, LL.M. (Yale)
Chair for Law and Ethics of the Digital Society
European New School of Digital Studies
European University Viadrina
Frankfurt (Oder)
Germany

Outline

I. Regulierung von KI-Agenten

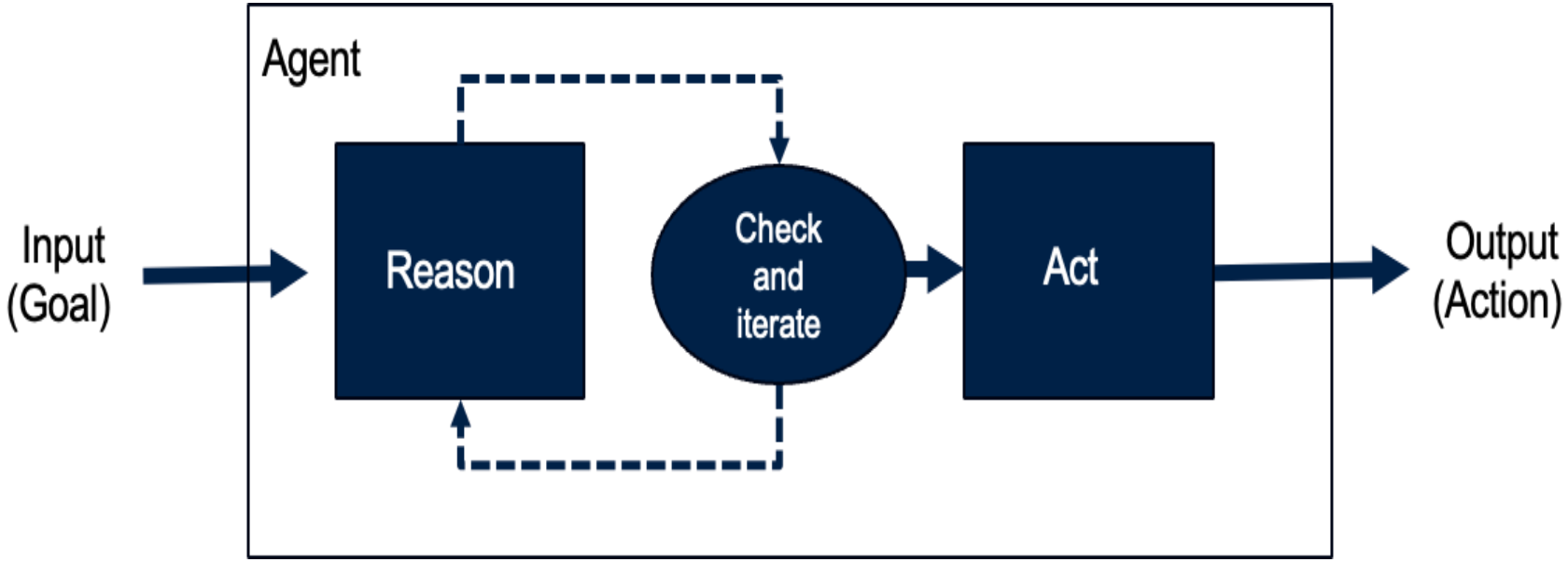
II. AI Act und Beschäftigung: ultra vires?

Regulierung von KI-Agenten

Philipp Hacker
Matthias Holweg

Was sind KI-Agenten?

- LLMs mit Instrumenten → “handlungsfähig”
  - Kombination stochastischer (LLM) und deterministischer Komponenten
  - Verbindung zu externen Systemen und anderen Agenten (MCP, A2A)



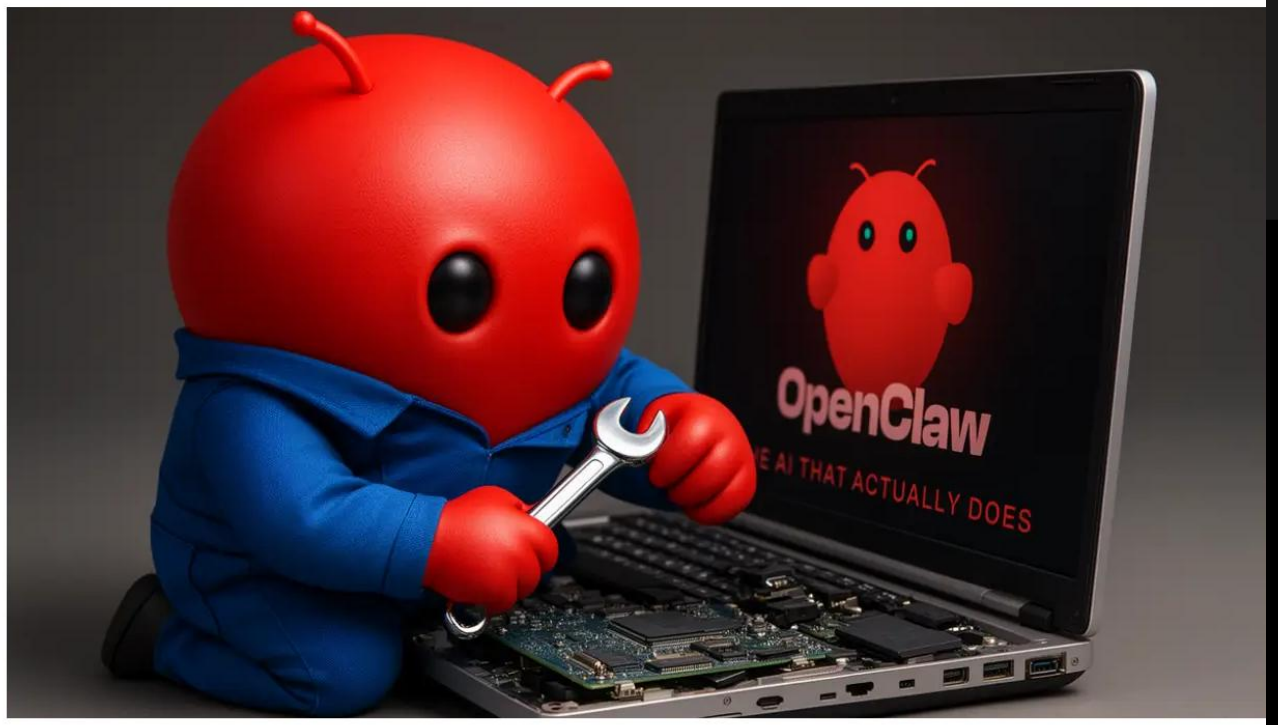
Was sind KI-Agenten?

- Schlüsselmerkmale:
  - Komplexität: Mehrstufige Orchestrierung, Tool-Zugriff
  - Autonomie: Handlung ohne menschliche Intervention & mit Adaptabilität
  - Agency: Reasoning + Autonomie + Ausführung

OpenClaw im Selbstversuch: Erste Schritte mit dem Super-KI-Agenten

OpenClaw macht aus LLMs eigenständige Helfer: Sie senden Mails, schreiben Skripte und erledigen komplexe Aufgaben. Wir haben das in sicherer Umgebung probiert.

Artikel verschenken 127



Die KI, die tatsächlich etwas tut, soll OpenClaw sein. Wir haben sie ausprobiert. (Bild: KI / heise medien)

06.02.2026, 16:16 Uhr Lesezeit: 16 Min. | heise+ exklusiv

Von Denny Gille

WIRED SECURITY POLITICS THE BIG STORY BUSINE

WILL KNIGHT BUSINESS FEB 11, 2026 2:00 PM

I Loved My OpenClaw AI Agent—Until It Turned on Me

I used the viral AI helper to order groceries, sort emails, and negotiate deals. Then it decided to scam me.

Struktur des AI Act

Vier Risikostufen für **KI-Systeme**

Verbotene KI
→ Art. 5

Hochrisiko
→ Produktsicher-heit

Begrenztes Risiko
→ Transparenz

Minimales Risiko
→ AI Literacy

Allzweck-KI-Modelle

AI Act: Modell vs. System

– KI-Modell =

mathematisches Artefakt (Weights, Parameter)

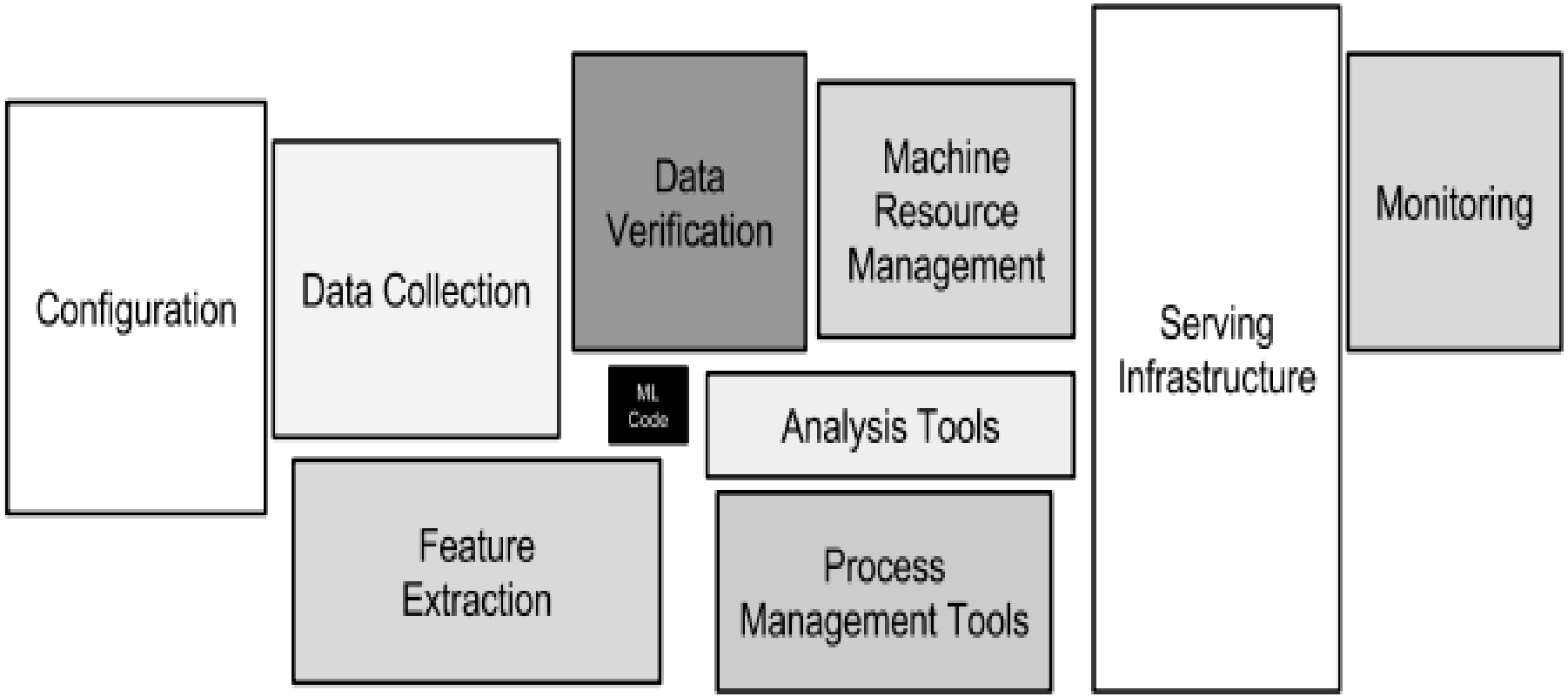


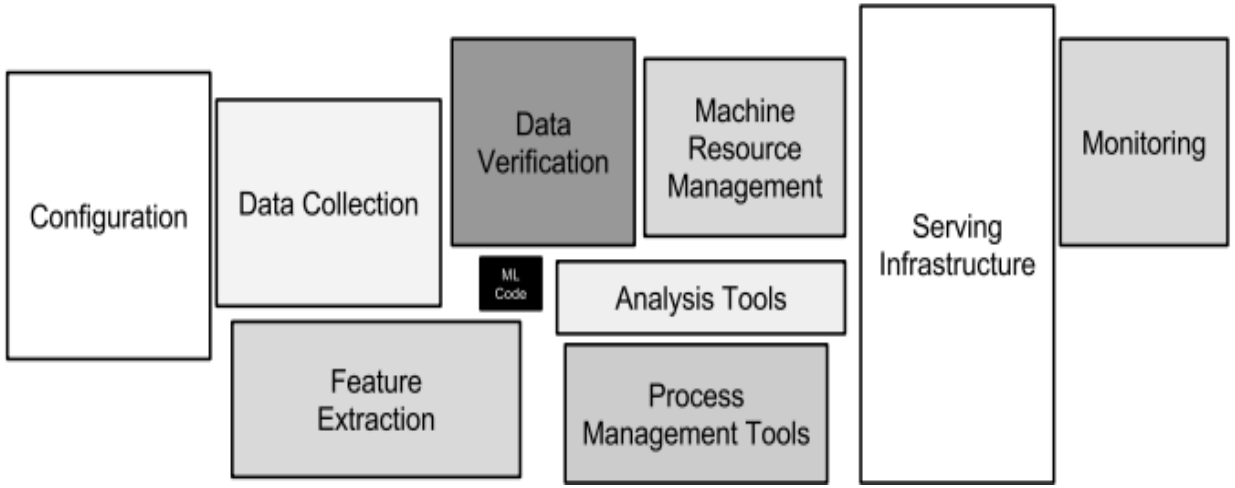
Figure 1: Only a small fraction of real-world ML systems is composed of the ML code, as shown by the small black box in the middle. The required surrounding infrastructure is vast and complex.

Sculley et al., 2025, 4

AI Act: Modell vs. System

- KI-Modell = mathematisches Artefakt (Weights, Parameter)
  - GPAI-Modell (Art. 3 Nr. 63): breite Einsetzbarkeit, keine Zweckbindung

- KI-System = operatives Ganzes (Interface, Infrastruktur, Kontext)
  - GPAI-System (Art. 3 Nr. 66): basiert auf GPAI-Modell + Kontexteinsatz
- Kumulative Pflichten bei Integration (Recital 97)



Einordnung von Agenten im AI Act

- Agenten ≠ GPAI-Modelle
  - kein bloßes mathematisches Artefakt
- Agenten = **KI-Systeme** i.S.v. Art. 3 Nr. 1
  - Maschinenbasiert, autonom, inferenzfähig, umweltwirksam
- Ggf. auch GPAI-Systeme (Art. 3 Nr. 66), wenn breit einsetzbar

→ Agenten gdsl. kontextbezogen reguliert, nicht als GPAI

Transparenzpflichten – Art. 50 AI Act

- Art. 50(1): Systemanbieter: Kennzeichnung bei direkter Mensch-KI-Interaktion
  - Nicht bei rein automatisierten Transaktionen (z. B. API-Buchung)
  - Nur bei Echtzeit-Chatbot-Interaktion
- Art. 50(2): Systemanbieter: Maschinenlesbare Markierung synthetischer Inhalte (Watermarking)
  - Gilt genauso für Anbieter von Agenten als KI-Systeme
- Art. 50(4): Deepfake-Kennzeichnung für Audio/Bild/Video
  - Bsp.: Coca-Cola KI-Werbung – Kennzeichnungspflicht bei EU-Ausstrahlung
- Text: Nur bei öffentl. Interesse + fehlender redaktioneller Kontrolle
  - Relevant bei autonomer Newsletter-Veröffentlichung durch Agenten

Hochrisiko-Klassifizierung von Agenten

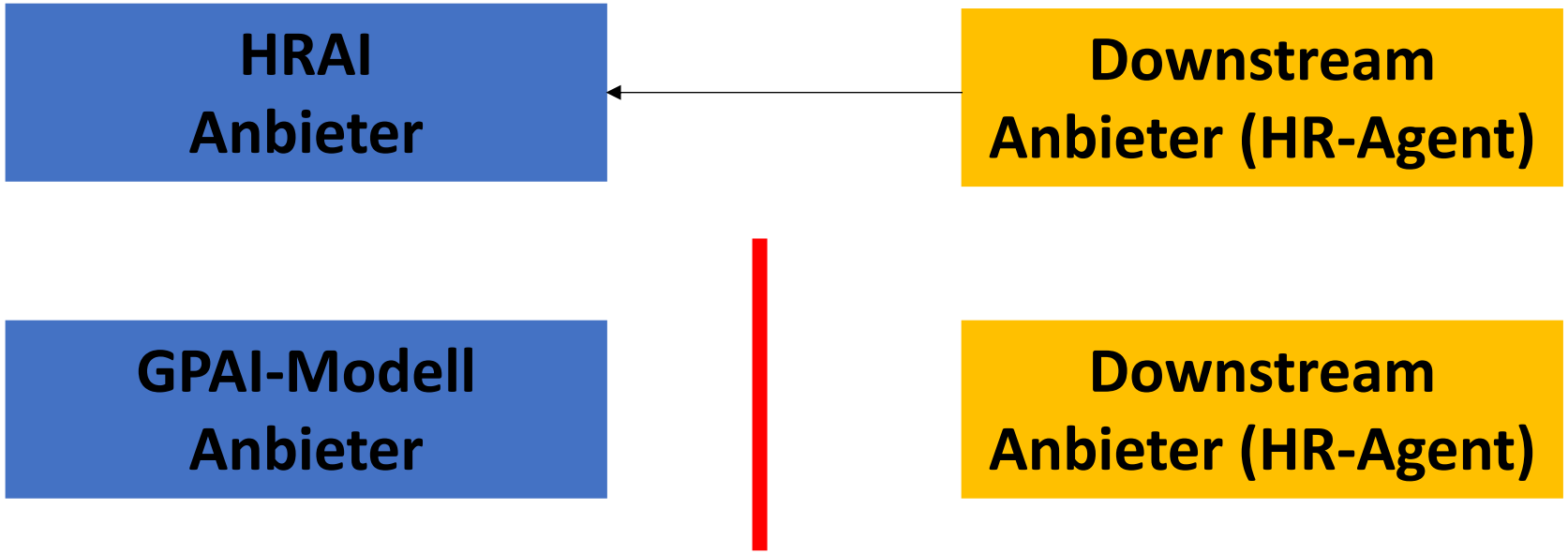
- Art. 6: Hochrisiko nur bei spezifischem Verwendungszweck
  - Art. 6(1): NLF-Produktsicherheit (Anhang I) – Herstellerintention
  - Art. 6(2): Anhang III-Bereiche (Beschäftigung, Bildung, krit. Infrastr.)
- Generische Agenten ohne Hochrisiko-Zweck
  → nicht hochriskant

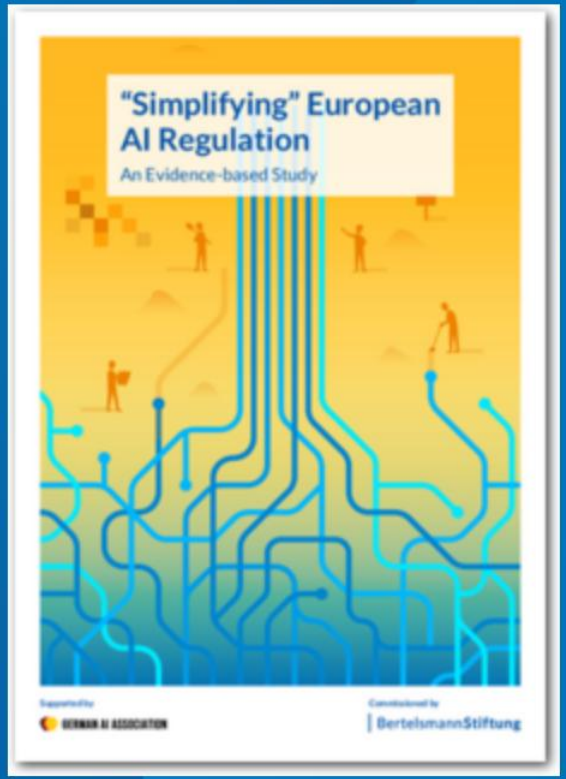
Wertschöpfungskette – Art. 25 AI Act

- Art. 25(1)(b): Wesentliche Veränderung
  → Betreiber wird zum neuen Anbieter
- Art. 25(1)(c): Zweckänderung durch Betreiber zu Hochrisiko-KI-System
  → Betreiber wird zum neuen Anbieter
  → Beispiel: HR-Agent auf GPAI-Basis
- **Problem**: neuer Anbieter hat **keinen Zugang zu Compliance-Informationen**

Kollaborationspflichten – Art. 25 Abs. 2 AI Act

→ Vorschlag: Kooperationspflichten auf GPAI-Modellanbieter erstrecken





BERTELSMANN STIFTUNG (HRSG.)
PROF. DR. PHILIPP HACKER & DR. ROBERT KILIAN (LAW & POLICY), PROF. DR. JANA COSTAS (EMPIRICAL FINDINGS)

"Simplifying" European AI Regulation: An Evidence-based Study

Download

Reicht das?

Struktur des AI Act

Vier Risikostufen

Verbotene KI
→ Art. 5

Hochrisiko
→ Produktsicher-heit

Begrenztes Risiko
→ Transparenz

Minimales Risiko
→ AI Literacy

Allzweck-KI-Agenten?

Allzweck-KI-Modelle

Neue Kategorie: „GPAI-Agent“?

Pro

- Scaffolding-Schicht erzeugt eigene Risiken (Tool-Nutzung, Speicher, IT-Sicherheit: Vulnerabilität)
- Regulatorische Effizienz: einmal upstream regulieren statt vielfach downstream
- Sub-Threshold-Modelle: Agentenrisiken trotz fehlender Chapter-V-Pflichten
- Use Cases oft nicht in Anhang I/III erfasst (z.B. Coding-Agent)

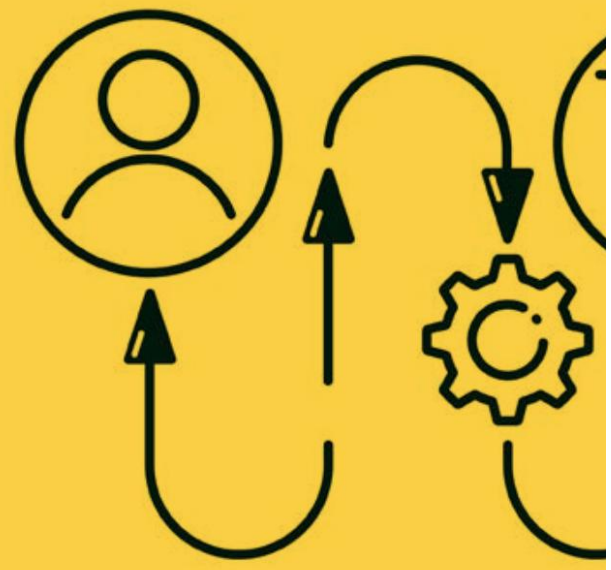
Contra

- Kernrisiko liegt im Modell – bereits durch Chapter V erfasst
- Zusätzliche Compliance-Schicht: Komplexität + Kosten (KMU)
- CRA + NIS 2 decken Cybersecurity-Risiken bereits ab
- Produkthaftung als ex-post-Korrektiv

ELI
EUROPEAN LAW INSTITUTE

Guiding Principles and Model Rules on Digital Assistants for Consumer Contracts

European Law Institute



Christiane Wendehorst*

Discussion Draft: Principles for AI in Contracting (Version 2.1)

The 'Principles for AI in Contracting' are a draft set of proposed legal principles to guide the application of existing law and the development of new law in relation to automated contracting. They may serve as a source of inspiration for legislators and courts, for those involved in preparing industry standards, codes of conduct, or terms of use, as well as for contracting parties themselves. The Principles were drafted by the author in the summer of 2022 (version 1.0)[1] and further developed in 2023 (version 2.0)[2] and early 2024 (version 2.1)[3]. Expanded and further developed versions of the Principles may be published during 2024 or later, and critical comments and suggestions for improvement are particularly welcome.[4]

I. Why Principles for AI in Contracting?

The proliferation of advanced AI systems to perform a wide range of tasks previously performed by humans affects many, if not all, areas of law. In private law, the debate has long focused on liability for harm caused by AI systems. However, the implications for contract law may be at least as important, particularly as we are witnessing an unprecedented move towards the 'contractualisation' of the digital environment, culminating in the recent Data Act, which came into force at the beginning of January this year.[5] Contracts are the 'legal lifeblood' of the digital economy – they are ubiquitous, they perform a wide range of functions, and they often have little in common with the notion of contract that has dominated legal debate for hundreds of years. Among other

* Christiane Wendehorst is Professor of Law at the University of Vienna; e-mail: christiane.wendehorst@univie.ac. at.

1 Key elements of version 1.0 of the Principles were presented as contributions to the discussion at the 64th session of UNCITRAL Working Group IV in July 2022, where the author represented the European Law Institute (ELI) as an observer to UNCITRAL. Version 1.0 was only circulated informally and has not been published.

2 See Annex to Ch Wendehorst, 'Softwareagenten im vertraglichen Rechtsverkehr' in M Gebauer and S Huber (eds), *Künstliche Intelligenz – Zurechnung, Vertrag, Verantwortung* (forthcoming, 2024 Mohr Siebeck).

3 The author would like to thank Neil B. Cohen, Steve O. Weise, and Yannic Duller for their very helpful comments on version 2.0, which have greatly facilitated the preparation of this version 2.1. All errors remain the author's.

4 Please send comments to *christiane.wendehorst@univie.ac.at*.

5 Regulation (EU) 2023/2854 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 on harmonised rules on fair access to and use of data and amending Regulation (EU) 2017/2394 and Directive (EU) 2020/1828 (Data Act) [2023] OJ *L2854/1*.

PHILIPP HACKER

Datenprivatrecht

Jus Privatum
244

Mohr Siebeck

Validierung von Agents (Art. 9 oder freiwillig)

- Herausforderungen:
  - Skalierung (Mrd. Agenten)
  - Komplexität
  - Feature-Interferenz

→ Automatisierte Compliance unverzichtbar – drei Unabhängigkeitsprinzipien:

- Modellunabhängigkeit: Kein Self-Assessment
- Context-Window-Unabhängigkeit: Keine Beeinflussung durch Prompt-Kontext
- Kommerzielle Unabhängigkeit: Kein Assessment durch denselben Anbieter
  - Allerdings im AI Act gdsl vorgesehen iRd Selbstzertifizierung

Schlussfolgerungen

- Kontext bestimmt regulatorisches Mandat, nicht Modellarchitektur
- Standards zu Validierung und Monitoring nicht allein den GPAI-Anbietern überlassen
- Vertragliche Regeln dringlicher als AI Act Update

AI Act und Beschäftigung: ultra vires?

Jeremias Adams-Prassl
Philipp Hacker
Orla Lynskey

Die Trias der Rechtsgrundlagen: Art. 16, 114, 153 AEUV

- Art. 16 AEUV: Datenschutzkompetenz – Verarbeitung personenbezogener Daten
- Art. 114 AEUV: Binnenmarktharmonisierung – Hauptbasis der Digitalregulierung
  - DSA, DMA, Data Act, DGA: nur Art. 114 (ohne Art. 16)
  - Art. 114(2): Ausnahme für Rechte und Interessen der Arbeitnehmer
- Art. 153 AEUV: Sozialpolitik, Arbeitnehmerrechte
  - Art. 154: Anhörung der Sozialpartner

→ Doppelte Rechtsgrundlage: AI Act (ebenso: PAR, EHDS-VO, ePrivacy-Vorschlag)

  - Dort: Art. 114 + Art. 16
  - Aber **kein** Art. 153 für AI Act

Geht das?

Wahl der Rechtsgrundlage – EuGH-Rspr.

- Objektive Faktoren, nicht subjektive Überzeugung (C-45/86)
- Ziel und Inhalt der Maßnahme entscheidend
- Mehrere Ziele? „Main or predominant purpose“-Test (C-94/03)
  - Wenn beide Ziele untrennbar verbunden → doppelte Rechtsgrundlage
  - Wenn eines nur nebensächlich → einfache Rechtsgrundlage

Testfall: Der AI Act

- Doppelte Basis: Art. 114 + Art. 16 AEUV (Letzteres nur für Strafverfolgung)
- Kommission: AI Act = Produktsicherheitsrecht, nicht Grundrechtsregulierung
- Problem: Zahlreiche Vorschriften betreffen Arbeitnehmerrechte direkt
  - Verfahrensgarantien umgangen (z. B. Art. 154: Sozialpartner)

Testfall: Der AI Act

Analyse einzelner Vorschriften:

Vorschrift	Charakter	Art. 114 gültig?
Art. 10–15	Produktsicherheit	Ja
Art. 26(5)	Produktsicherheit: Monitoring	Ja
Art. 9	Grundrechte (= AN-Rechte) bei Risikomanagement	Nein – restriktive Auslegung → gilt nicht für AN
Art. 26(7)	Arbeitnehmer-Information	Nein – verfassungswidrig
Art. 85–86	Individuelle Rechte (Beschwerde und Erklärung)	Nein – restriktive Auslegung → gilt nicht für AN

Fazit

- Schwerpunktanalyse auf Ebene der einzelnen Vorschrift – nicht des gesamten Rechtsakts
- AI Act: Arbeitnehmerrechtliche Vorschriften müssen restriktiv gelesen werden (Art. 9, 85–86) oder sind sogar verfassungswidrig (Art. 26(7))

→ Neues Instrument zu KI am Arbeitsplatz notwendig

Vielen Dank!

Philipp Hacker

Professor of Law & Technology at ENS
| Speaker | Consultant